清城石角“4·6”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024年11月

目 录

一、基本情况.....1

（一）涉事企业情况.....1

（二）涉事车辆情况.....2

（三）涉事人员情况.....2

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....3

（一）事故现场道路情况.....3

（二）事故车辆检验鉴定情况.....3

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）事故应急处置.....4

（三）善后处理情况.....5

四、事故原因分析及性质.....5

（一）事故原因.....5

（二）事故性质.....6

五、事故处理建议.....6

清城石角“4·6”一般道路交通事故调查报告

2024年4月6日7时15分，位于清远市清城区石角镇油群村路口路段，一辆粤R96119重型半挂牵引车牵引粤RU2895挂重型自卸半挂车与一辆肇庆450948号二轮电动车发生碰撞，造成该电动车驾驶人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于4月10日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城区“4·6”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

清远市清城区达吉物流有限公司（简称“达吉公司”）：社会信用代码：92441802MABY62LQ2K；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陆伟龙；注册资本：伍拾万人民币；成立日期：2022年9月6日；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：装卸搬运；国内货物运输代理；住所：清远市清城区源潭镇欧雅陶瓷有限公司背后自编8号；登记机关：清远市清城区市场监督管理局；日期：2022年9月6日。道路运输经营许可证：粤交运管许可清字441800061316号；经营范围：道路普通货物运输；有效期至：2027年4月10日；发证机关：清远市清城区交通运输局；日期：2023年4月11日。

（二）涉事车辆情况

1.粤R96119号重型半挂牵引车牵引粤RU895挂号重型自卸半挂车车辆所有人：清远市清城区达吉物流有限公司；品牌：解放牌；车辆识别代号：LFWSRXSJ4MAC06104；发动机号：7621A010226；强制/商业保险单号：PDAA202344060000079235；保险单号：PDZA202344060000080472；有效期至2024年4月21日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司。道路运输证：粤交运管清字441800037731号；发证机关：清远市清远区交通运输局。

2.肇庆450938号二轮电动车；厂牌型号牌：鑫锋阳TDT010Z；车架号：251922205172714。

（三）涉事人员情况

1.粤R96119号重型半挂牵引车牵引粤RU895挂号重型自卸半挂车驾驶人潘*荣，男，52岁，住址：广东省清远市清城区源潭镇青龙管理区横二村51号；驾驶证号：4418021971******X；准驾：A2。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。持有道路从业资格证，发证机关：清远市交通运输局，有效期至：2023年8月18日。

2.肇庆450938号二轮电动车驾驶人陈*文，男，60岁，身份证号：43042119631******9；住址：湖南省衡阳县演陂镇千工村秀才组05号。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。其本人已在事故在死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于253国道12KM(清远市清城区石角镇七星油群村路段)，道路呈南北走向，有标志标线控制，水泥，路面完好，路面线形平直。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能和事发时行驶速度进行检验鉴定意见为：

1.粤R96119号重型半挂牵引车牵引粤RU895挂号重型自卸半挂车的制动系：车辆左五轮无制动效能，不符合技术要求；灯光设备：牵引车右前位灯无法亮启，牵引车及半挂车的倒灯、后雾灯无法亮启（半挂车开启危险警告信号灯时，内侧灯组闪烁不符合技术要求）其余灯组灯光作用正常；转向系

符合技术要求；行驶系：车辆第五轴左侧轮胎花纹与右侧轮胎花纹不一致，不符合技术要求。

2.肇庆450938号二轮电动车的制动系车辆前、后轮均有装备制动器，事故致后轮损坏、卡滞，原制动性能无法测试；灯光设备：前灯组灯光作用正常，事故致后照灯损坏、灯光作用无法测试；转向系：车辆转向系装备完整，事故致前部车架及转向柱损坏变形，原转向性能无法测试；行驶系：事故致前后车架损坏，后轮卡滞，原行驶系性能无法测试。

3.粤R96119号重型半挂牵引车牵引粤RU895挂号重型自卸半挂车的行驶速度为：72km/h-78km/h。肇庆450938号二轮电动车的行驶速度为：14km/h-18km/h。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2024年4月6日6时40分，潘*荣驾驶粤R96119号重型半挂牵引车牵引粤RU895挂号重型自卸半挂车在花都赤泥高力搅拌站卸完石头后，沿253国道由北往南方向行驶，7时15分行驶至253国道12KM（清远市清城区石角镇七星油群村路段）时，与横过道路由陈*文驾驶的肇庆450938号二轮电动车发生碰撞，造成陈*文死亡、车辆损坏。

（二）事故应急处置

2024年4月6日7时22分，清城区交警大队石角中队接警，7时50分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通

管制，开展现场的勘验工作，9时07分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，达吉公司赔偿死者家属丧葬费6.24万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202400002O6号：

1.粤R96119号重型半挂牵引车牵引（粤RU895挂号）驾驶人潘*荣驾驶机件不符合技术标准的机动车超速且未确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”及第

二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，是导致此事故的一方面过错。

2.肇庆450938号二轮电动车驾驶人陈*文驾驶非机动车横过道路未从人行横道下车推行通过确认安全通过，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款关于“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在道路上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

3.潘志荣承担同等责任。陈慎文承担同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：粤R96119号重型半挂牵引车牵引（粤RU895挂号）车辆驾驶人对此次事故负同等责任。该起事故未达到（粤安监〔2017〕155号）的通知规定，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤R96119

[1].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

号重型半挂牵引车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤R96119号重型半挂驾驶人潘*荣承担该起事故同等责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议撤销就此案已成立的事故调查组。

2.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。